

1501139-40.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOACY DIAS FURTADO

Comarca: Pontal

Foro: Foro de Pontal

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2125305/2021 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 17792824 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 1174/21/907 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 2125305 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pontal

Foro de Pontal

1ª Vara

Rua João dos Reis, 544, Pontal-SP - cep 14180-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença crime 1231 1501139-40.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501139-40.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2125305/2021 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 17792824 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 1174/21/907 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 2125305 - DEL.POL.PONTAL, 1174/21/907 - DEL.POL.PONTAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATÃ CARDOZO DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. JOACY DIAS FURTADO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou NATÃ CARDOZO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 08 de maio de 2021, por volta das 09h48m, na Rua Lidia Coven da Silva, nº 44, Conjunto Habitacional Orlando Fonseca, nesta cidade e comarca de Pontal, o réu trazia consigo 20 porções de maconha, com peso líquido de 34,68g, e 04 porções de cocaína, com peso líquido de 1,78g, c tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, o réu trazia consigo e guardava as drogas acima mencionadas para fins de entrega a consumo de terceiros. Assim, a Polícia Militar estava

realizando patrulhamento e avistou o denunciado em atitude suspeita. Ele notou a aproximação da Polícia e iniciou fuga, com uma embalagem na mão, bem como tentou ingressar em uma casa, conhecido ponto de tráfico.

Em busca pessoal, os Militares apreenderam um involucro plástico contendo 20 porções de maconha, com peso líquido de 34,68g, bem como R\$ 40,00 em espécie, provenientes do comércio espúrio, além de 04 porções de cocaína, com peso líquido de 1,78g, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, fotografias de fls. 25 e 27 e laudos químico-toxicológicos de fls. 117/119 e 120/122, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia veio aparelhada com o Inquérito Policial fls. 01/123, conduzido pela autoridade competente.

Decisão de fls. 49/52 concedeu ao acusado liberdade provisória.

Decisão de fl. 93 deferiu a quebra de sigilo telefônico dos aparelhos apreendidos. Devidamente citado, o denunciado ofertou defesa prévia (fls. 138/139).

Decisão de fls. 148/150 recebeu a denúncia e designou audiência de instrução, debates e julgamento..

No decorrer da instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas, interrogando-se o acusado ao final.

Em razões finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

A Defesa manifestou pela improcedência da denúncia e absolvição do acusado.

Alternativamente, pela desclassificação do delito para o previsto no art. 28 da LAD. Pela aplicação do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Decido.

No mérito, a pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade ficou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), auto de constatação de fls. 18/19, laudos toxicológicos (fls. 117/119 e 120/122) e pelas demais provas produzidas na fase judicial.

O laudo de fls. 120/122 analisou a droga apreendida e evidenciou a presença da substância Metil Benzoil Ecgonina (cocaína), e o laudo de fls. 117/119 a substância TETRAHIDROCANNABINOL (maconha), ambas as substâncias relacionadas na Lista "F1" e "F2" da Portaria n. 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como drogas entorpecentes e de uso proscrito no Brasil.

A autoria também é inconteste.

Durante a instrução, colheu-se o seguinte:

Marcos Aurélio de Souza, testemunha de acusação, policial militar, estavam em patrulhamento e avistaram um adolescente bem longe, subindo; ele avistou a viatura e tentou empreender fuga; foi abordado e encontrado uma trouxa de maconha e dinheiro no short; no entulho foi encontrada mais drogas; ele confessou a traficância; o portão sempre fica aberto lá; a casa alegam que é de Luciano que trabalha e deixa a porta aberta; ele não tinha sido abordado antes e não era conhecido dos meios policiais, nem quando adolescente.

Tiago Dourado Silva, testemunha de acusação, policial militar, depôs no mesmo sentido de seu colega de farda; os populares alertaram o acusado da presença da polícia; quando ele nos viu, tentou fugir, mas sem êxito; com ele tinha drogas e dinheiro; ele jogou uma caixinha de perfume com mais drogas; ele não era conhecido; o local é ponto de venda de drogas.

NATÃ CARDOZO DOS SANTOS, réu, 18 anos, 10/04/2003, solteiro, sem filhos, nunca foi preso, aconteceu foi o que o policial Thiago falou mesmo; confessa tudo.

Este é o teor da prova oral produzida em juízo.

Os depoimentos dos policiais militares foram claros e precisos, porque ainda em solo da investigação preliminar depuseram no mesmo sentido, de forma a indicar a veracidade das declarações prestadas.

Importante salientar que em seus depoimentos os policiais militares relataram que foi apreendida certa quantia em dinheiro e os entorpecentes, de forma a não restar qualquer dúvida em relação à prática de tráfico de drogas.

No mais, a palavra dos policiais não pode ser desmerecida, pois eles estavam

exercendo a função preventiva, inerente ao cargo em que foram investidos, devendo, pois, seus depoimentos serem aceitos, ainda mais porque coerentes com os elementos trazidos aos autos. De se observar que seus depoimentos só não teriam valor probante se restasse evidenciado um interesse particular na persecução criminal, ou, então, se a versão dada não tivesse encontrado suporte nos demais elementos de prova, ou se tivessem agido facciosamente, o que não é o caso em apreço.

Os policiais que efetuaram a prisão do réu não teriam interesse algum em, gratuitamente, imputar a prática de um crime a inocente. Afora isso, não provou a Defesa que os depoimentos dos policiais não retratam a realidade. Vale dizer, nenhum elemento foi trazido aos autos que pudesse respaldar ou tornar plausível e verossímil o contrário alegado pelos policiais militares.

Corroborando o acervo probatório está a confissão do réu que vai ao encontro das demais provas produzidas na fase judicial.

Todos esses elementos somados, à significativa quantidade de drogas, o modo de acondicionamento do entorpecente, a quantia em dinheiro deságua com segurança o propósito de ser congruente que o réu cometeu a conduta prevista no artigo 33 da Lei antidrogas. Deste modo, demonstra-se inviável o acolhimento da tese defensiva no que se refere ao pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da mesma Lei.

Destarte, tendo ficado demonstradas a autoria e a materialidade do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, a condenação é de rigor. Concedo ao acusado o benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, (AgRg no REsp 1982505/AC, Publicado em 25/03/2022).

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, Constituição Federal), passo a dosar a sanção, observado o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, constato que todas as circunstâncias são favoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes previstas no art. 65, inciso I do CP - agente menor de 21 anos na data do fato e inciso III, "d", ter o agente confessado espontaneamente a autoria do crime. Não concorrem agravantes. No entanto, fixada pena no mínimo legal, demonstra-se inviável a redução abaixo deste patamar nesta fase da sentença (Sumula 231, STJ). Assim, permanece a pena no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena da lei antidrogas, sem causas de aumento, diminuo a sanção em 2/3, e estabilizo a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR o réu NATÃ CARDOZO DOS SANTOS, como incurso artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, com a causa de diminuição do parágrafo quarto do mesmo dispositivo, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Promovo a substituição da pena corporal por duas sanções restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública a ser oportunamente delineada pelo juízo da execução e já fixo prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Fixo o dia-multa no mínimo legal.

Fixo o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Promovo a substituição da pena corporal por duas sanções restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública a ser oportunamente delineada pelo juízo da execução e já fixo prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Prejudicada a aplicação do artigo 77 do Código Penal.

O acusado respondeu a este processo em liberdade.

Nesta condição deve permanecer, se por outro motivo não estiver preso.

Arbitro honorários advocatícios ao Defensor constituído nos autos, se for o caso.

Não havendo impugnação ao laudo pericial, inexistindo assim dúvida sobre a natureza da droga e considerando as precárias condições de acondicionamento destas substâncias na Delegacia de Polícia, determino que, caso ainda não tenha sido feito, oficie-se, independentemente do trânsito em julgado, comunicando a autorização para incineração dos entorpecentes apreendidos.

Decreto o perdimento do valor apreendido em poder do réu.

Determino a restituição do aparelho celular apreendido, comprovada a propriedade.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

a) Calcule-se o valor da multa fixada na sentença, intimando-se o réu para o pagamento em 10 (dez) dias (art. 50 do CP) perante o Juiz da Execução Penal.

Transcorrido o referido prazo in albis, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, nos termos do art. 51 do Código Penal, devendo a eventual ausência de pagamento ser informada à Fazenda Pública, mediante cópia integral deste processo.

b) Em obediência ao § 2º do art. 71 do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para cumprimento do art. 15, III, da Constituição Federal, com cópia desta sentença e com o registro de que a suspensão dos direitos políticos deve ser mantida enquanto não declarada a extinção da sanção penal.

c) Oficie-se a SENAD a respeito do perdimento.

d) Arquivem-se, observadas as formalidades de praxe.

P.R.I.

Pontal, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA